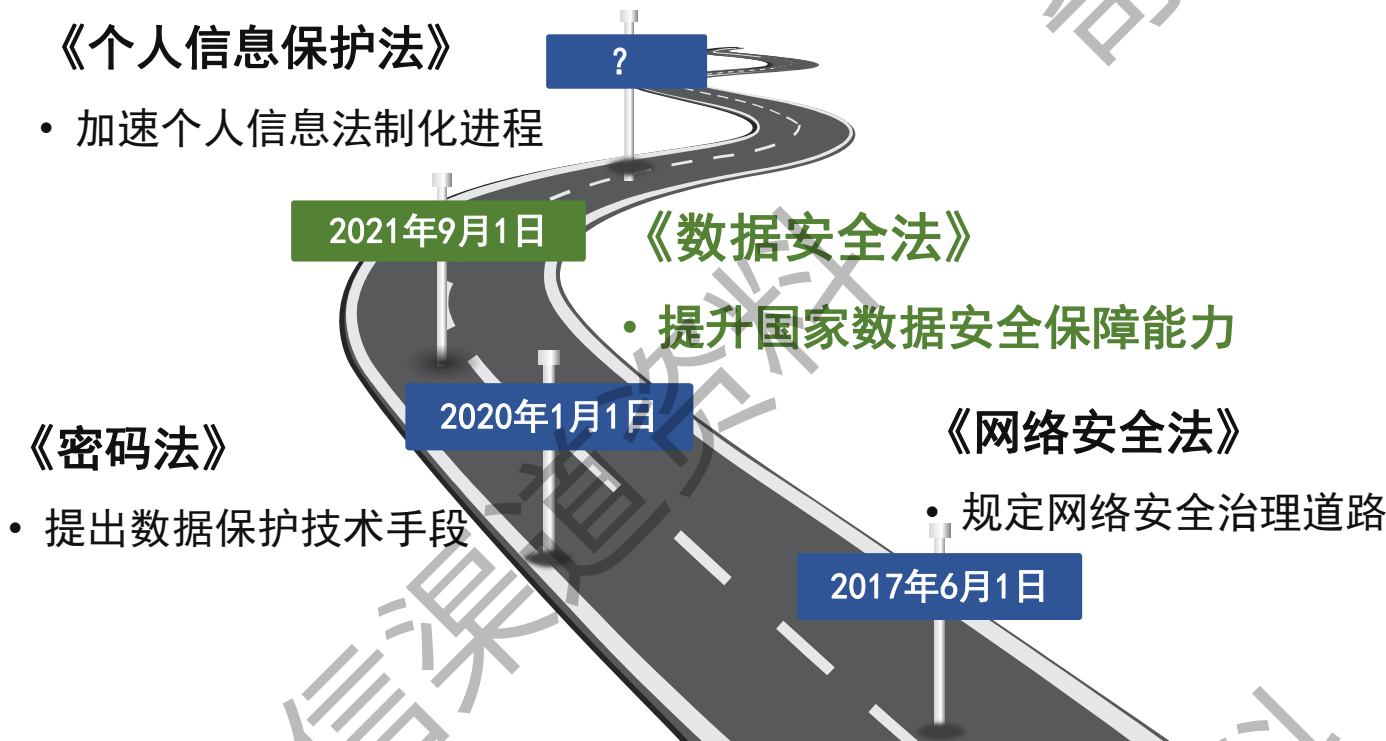


图解

数据安全法

2021年9月1日起正式施行

数据安全领域里程碑



适用范围兼顾域外效力

在中华人民共和国境内建设、运营、维护和使用网络，以及网络安全的监督管理，适用本法。



《网络安全法》

在中华人民共和国境内开展数据处理活动及其安全监管，适用本法。



《数据安全法》

在中华人民共和国境外开展数据处理活动，损害中华人民共和国国家安全、公共利益或者公民、组织合法权益的，依法追究法律责任。

数据相关概念给出权威界定

数据处理

包括数据的**收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开**等。



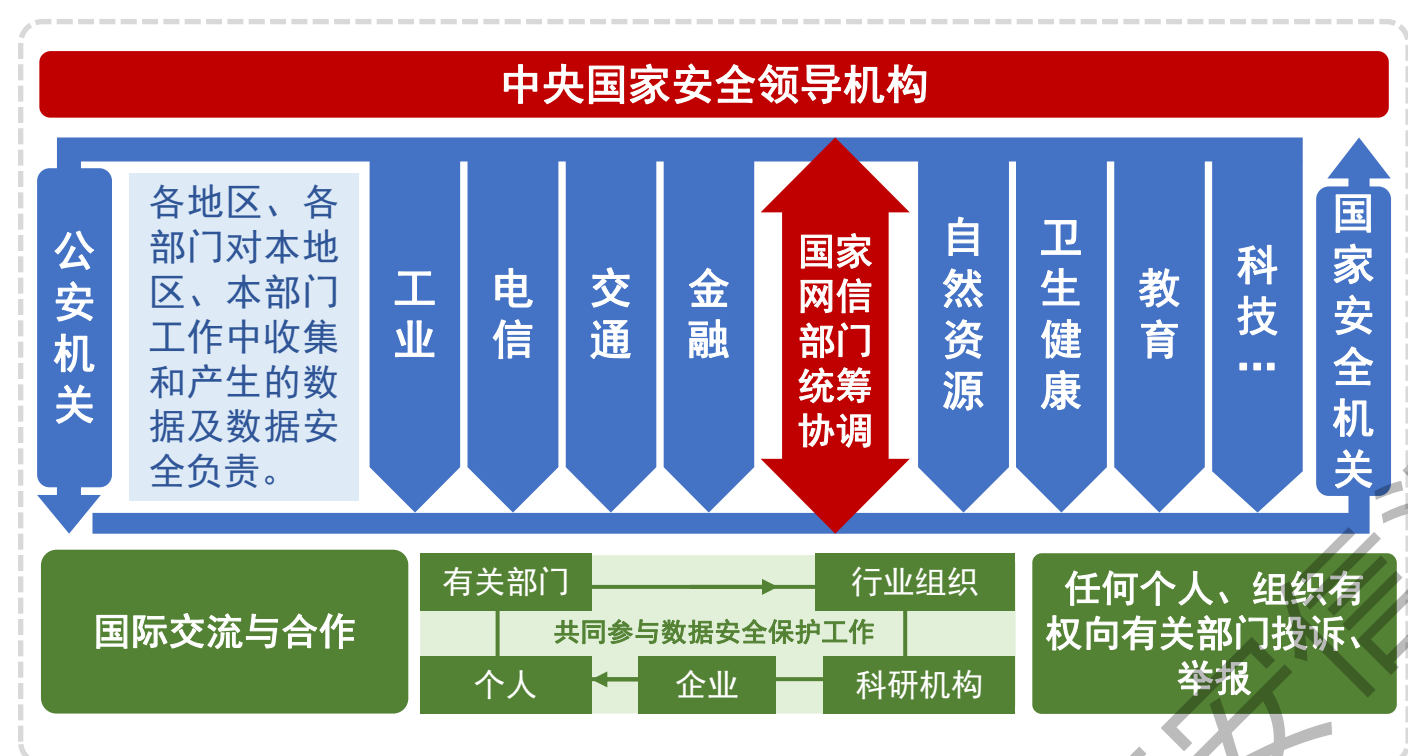
数据

是指任何**以电子或者其他方式**对信息的记录。

数据安全

是指通过采取必要措施，确保数据处于**有效保护和合法利用的状态**，以及具备保障持续安全状态的能力。

■ 坚持总体国家安全观，健全数据安全治理体系



■ 以数据安全保障数据开发利用和产业发展

数据基础设施

国家实施大数据战略，推进**数据基础设施建设**，鼓励和支持数据在各行业、各领域的创新应用

数字经济发展

省级以上人民政府应当将数字经济发展纳入本级国民经济和社会发展规划，并根据需要**制定数字经济发展规划**。

服务

提供智能化公共服务，国家支持数据开发利用和

技术

数据安全技术研究，鼓励数据开发利用和数据安全等领域的技术推广和商业创新……

标准

国家推进数据开发利用技术和数据安全标准体系建设……

评估

国家促进数据安全检测评估、认证等服务的发展，支持数据安全检测评估、认证……

市场

国家建立健全数据交易管理制度，规范数据交易行为，培育数据交易市场……

教育

采取多种方式培养数据开发利用技术和数据安全专业人才，促进人才交流……

■ 首次从国家层面建立数据安全制度

分类分级

各地区、各部门应当按照数据分类分级保护制度，确定本地区、本部门以及相关行业、领域的**重要数据具体目录**，对列入目录的数据进行重点保护……

安全审查

国家建立**数据安全审查制度**，对影响或者可能影响国家安全的数据处理活动进行国家安全审查。依法作出的安全审查决定为最终决定。

风险管理

国家建立集中**统一、高效权威的数据安全风险**评估、报告、信息共享、监测预警机制。国家数据安全工作协调机制统筹协调有关部门加强数据安全风险信息的获取、分析、研判、预警工作。

应急响应

国家建立**数据安全应急处置机制**。发生数据安全事件，有关主管部门应当依法启动应急预案，采取相应的应急处置措施，防止危害扩大，消除安全隐患，并及时向社会发布与公众有关的警示信息。

出口管制

国家对与维护国家安全和利益、履行国际义务相关的属于管制物项的数据**依法实施出口管制**。

贸易措施

任何国家或者地区在与**数据和数据开发利用技术有关的投资、贸易**等方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者地区对等采取措施。

明确数据处理各方义务





数据交易中介

从事数据交易中介服务的机构提供服务，应当要求数据提供方说明数据来源，审核交易双方的身份，并留存审核、交易记录。



任何组织、个人

- 任何组织、个人收集数据，应当采取合法、正当的方式，不得窃取或者以其他非法方式获取数据。
- 法律、行政法规对收集、使用数据的目的、范围有规定的，应当在法律、行政法规规定的目的和范围内收集、使用数据。

■ 执法调取数据执行严格批准手续



境内执法配合

公安机关、国家安全机关因依法维护国家安全或者侦查犯罪的需要调取数据，应当按照国家有关规定，经过严格的批准手续，依法进行，有关组织、个人应当予以配合。



境外执法配合

中华人民共和国主管机关根据有关法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定，或者按照平等互惠原则，处理外国司法或者执法机构关于提供数据的请求。非经中华人民共和国主管机关批准，境内的组织、个人不得向外国司法或者执法机构提供存储于中华人民共和国境内的数据。

■ 推进政务数据安全与开放

总体要求：高效服务

国家大力推进电子政务建设，提高政务数据的科学性、准确性、时效性，提升运用数据服务经济社会发展的能力。

安全义务：批准监督

受托方应当依照法律、法规的规定和合同约定履行数据安全保护义务，不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据……

责任主体：国家机关

国家机关为履行法定职责的需要收集、使用数据，应当在其履行法定职责的范围内依照法律、行政法规规定的条件和程序进行。

安全职责：制度、责任

国家机关应当依照法律、行政法规的规定，建立健全数据安全管理制度，落实数据安全保护责任，保障政务数据安全。



■ 加大数据安全违法处罚力度

责任主体	涉及内容	处罚追责
数据处理活动相关的组织、个人	发现数据处理活动存在较大安全风险	约谈整改
	建立健全全流程数据安全管理制度；在网络安全等级保护制度的基础上履行数据安全保护义务	不履行： • 整改、警告，并处以 5-50万元 罚款 • 对责任人员处1-10万元罚款
	加强风险监测；发生数据安全事件时，应当立即采取处置措施	
	对数据处理活动定期开展风险评估并报送	拒不改正或造成数据泄露： • 处 50-200万元 罚款，并停业整顿 • 对责任人员处 5-20万元 罚款
	违反国家核心数据管理制度	危害国家主权、安全和发展利益：处 200-1000万元 罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销许可或吊销执照； 构成犯罪：依法追究刑事责任
	因依法维护国家安全或者侦查犯罪的需要调取数据，应当按照国家有关规定，经过严格的批准手续，依法进行	违反规定，拒不配合数据调取：令改正，给予警告，并处以 5-50万元 罚款，对责任人员处 1-10万元 罚款。
关键信息基础设施的运营者/其他数据处理者	向境外提供重要数据	违反规定： 改正、警告，并处以 10-100万元 罚款，对责任人员可以处 1-10万元 罚款； 情节严重： 处 100-1000万元 罚款，责令暂停相关业务、停业整顿、吊销许可或吊销执照，对责任人员处 10-100万元 罚款。
从事数据交易中介服务的机构	要求数据提供方说明数据来源，审核交易双方的身份，并留存审核、交易记录	未履行义务： • 处违法所得 1-10倍 罚款，没有违法所得或者违法所得不足 10万元 的，处 10-100万元 罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销许可或吊销执照； • 对责任人员处 1-10万元 罚款。
境内的组织、个人	不得向外国司法或者执法机构提供存储于中华人民共和国境内的数据	违反规定，未经主管机关批准： • 警告，并处以 10-100万元 罚款，对责任人员可以处 1-10万元 罚款； • 造成严重后果：处 100-500万元 罚款并可以责令暂停相关业务、停业整顿、吊销许可或吊销执照，对责任人员处 5-50万元 罚款。
国家机关、工作人员	数据安全保护义务	对责任人员依法给予处分
	数据安全监管职责	未履行依法处分
有关组织、个人	窃取或者以其他非法方式获取数据，开展数据处理活动排除、限制竞争	依照规定处罚
	违反本法规定，给他人造成损害	民事责任
	违反本法规定，构成违反治安管理行为	治安管理处罚
	违反本法规定，构成犯罪的	刑事责任